

**ACTE DE CAUTIONNEMENT PERSONNEL, SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE –
ENGAGEMENT SPECIFIQUE – PERSONNE PHYSIQUE**

ENTRE LES SOUSSIGNES:

1. M DON sylvana né(e) le 04/03/1986 00:00:00 à Bè Togo nationalité Togolaise, demeurant _____ à _____

(_____), _____ BP 67465 Tél.: Bur : _____,
Cell. : _____, Dom. : _____, célibataire ou
époux(se) de M _____ avec laquelle(lequel) il
(elle) s'est marié(e) le _____ à la mairie de
_____ (_____) sous le régime
de _____, titulaire de
N° _____
délivrée le _____ par
le _____
_____ et dont copie constitue l'Annexe 1 ci-jointe ;

ci-après indifféremment dénommé « M _____ » ou la « Caution »;

ET:

2. BANK OF AFRICA-TOGO, en abrégé « BOA-TOGO », Société Anonyme de droit togolais avec Conseil d'Administration, au capital de 17.500.000.000 (Dix-sept milliards cinq cent millions) de francs CFA, dont le siège social est sis à Lomé, Boulevard de la République, SWIFT : AFRITGTG, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Lomé sous le numéro TG-LOM 2009 B 0340, représentée par Monsieur Abdel Salame MOROU, son Directeur Général Adjoint, dûment habilité à l'effet des présentes;

ci-après indifféremment dénommée « la Banque » ou « la BOA-TOGO » ou « le Bénéficiaire ».

1 Pays de naissance

2 Profession

3 Ville-commune- adresse géographique

4 Pays de résidence

5 Nature de la pièce d'identité fournie (Passeport, CNI, AI, CC, etc.)

La Caution et la BOA-TOGO étant ci-après dénommées, (i) ensemble, les « Parties », ou, (ii) séparément, chaque « Partie », ou, individuellement, comme susmentionné ;

Il convient de noter que si cette transaction nécessite la présence de tiers pour assister la caution, en vue d'une meilleure compréhension du contrat, l'identité de ces tiers sera présentée en Annexe 2.

Préambule

M _____ né(e)
le _____ à _____
(_____), de nationalité _____,
_____ , demeurant à _____
(_____), BP _____, Tél.: Bur : _____
_____, Cell. : _____, Dom. : _____
_____, célibataire ou époux(se) de
M _____ avec laquelle(lequel) il(elle) s'est marié
(e) le _____ à la mairie de _____
(_____) sous le régime de
_____ titulaire de
_____ N° _____
délivrée le _____ par
le _____

_____ dont la copie constitue l'Annexe 3 ci-jointe ;

ci-après indifféremment dénommé le « Débiteur Cautionné » ou le « Débiteur Principal », a sollicité et obtenu un concours (ci-dessous dénommé le Prêt ou le Concours) présentant les caractéristiques suivantes (cf. Convention jointe en Annexe 4) :

Montant du concours :

Taux :

Date 1ère échéance :

Montant 1ère échéance :

Date dernière échéance

Montant dernière échéance :

En garantie du remboursement intégral des sommes susceptibles d'être dues à la Banque, en principal, intérêts, frais, commissions, taxes et autres accessoires au titre du Concours, la Banque a souhaité bénéficier d'un cautionnement personnel et solidaire de M _____ (fonction), à hauteur de la somme maximale de _____ (_____) de Francs CFA y compris le

6 Pays de naissance

7 Profession

8 Ville-commune- adresse géographique

9 Pays de résidence

10 Nature de la pièce d'identité fournie (Passeport, CNI, AI, CC, etc.)

principal, les intérêts, commissions, frais, taxes et autres accessoires (le « Montant Cautionné »).

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : L'exposé préalable ci-dessus et les Annexes ci-jointes ont la même valeur juridique que le présent cautionnement personnel, solidaire et indivisible (le « Cautionnement ») dont ils font partie intégrante et avec lequel ils font corps.

Article 2 : La Caution déclare qu'elle a parfaite connaissance des termes et conditions du Concours consenti par la Banque au Débiteur Cautionné et qu'elle connaît également la situation financière et juridique du Débiteur Cautionné à la date de signature des présentes. En conséquence, elle se déclare et se constitue caution personnelle, solidaire et indivisible du Débiteur Cautionné, en garantie du remboursement ou du paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le Débiteur Cautionné à la Banque au titre du Concours.

Article 3 : Les engagements et obligations de la Caution au titre du Cautionnement sont expressément limités au Montant Cautionné, à savoir la somme maximale en principal, intérêts, commissions, frais, taxes et autres accessoires, y compris les frais de recouvrement de créance, de _____(_____) de Francs CFA, en garantie de toutes les sommes que le Débiteur Cautionné pourrait devoir à la Banque au titre du Concours.

Article 4 : Le présent contrat de cautionnement prend effet à compter du jour de la signature des présentes et reste valable jusqu'au remboursement intégral à la Banque de l'ensemble des sommes qui lui sont dues par le Débiteur Cautionné au titre du Concours. Il peut être révoqué à tout moment par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Dans cette hypothèse, il est expressément stipulé que tous les engagements du Débiteur Cautionné, nés avant la révocation, resteront cependant garantis par la Caution. La révocation n'emporte décharge de la Caution que par le paiement, dans la limite du Montant Cautionné, de toutes les sommes que le Débiteur Cautionné pourrait devoir à la Banque au titre du Concours, à la date d'effet de la révocation du Cautionnement et de la Caution Solidaire qu'il institue.

Si, en raison de cette révocation, la Banque décidait de réduire ou d'interrompre le Concours consenti au Débiteur Cautionné et d'en demander le remboursement, elle devrait respecter un délai de préavis conforme à celui prévu dans la convention de Prêt, à charge pour elle de notifier sa décision au Débiteur Cautionné et à la Caution.

Article 5 : La Banque est tenue dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution, un état de la dette du Débiteur Principal, précisant sa cause, ses échéances et son montant en principal, intérêts et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du

présent Acte Uniforme. A défaut d'accomplissement des formalités prévues, la Banque est déchue vis à vis de la Caution des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Article 6 : La Banque est tenue de notifier à la Caution toute prorogation conventionnelle du terme du Concours, de même que l'octroi de facilités de paiement au Débiteur Cautionné, qui profiteront à la Caution si celle-ci y acquiesce formellement. Par contre, la Caution ne pourra pas se prévaloir des délais de paiement accordés judiciairement au Débiteur Cautionné.

Article 7 : La Banque est tenue d'informer la Caution de toute défaillance du Débiteur Cautionné au titre du Concours, ainsi que de la déchéance ou de la prorogation du terme du Concours, et, en ce cas, du montant restant dû au Bénéficiaire par le Débiteur Cautionné, au jour de la défaillance, de la déchéance du terme ou de la prorogation du terme, en principal, intérêts, commissions, frais, taxes et autres accessoires.

Article 8 : En cas de défaillance du Débiteur Cautionné, pour quelque cause que ce soit, la Caution sera tenue de payer à la Banque ce que le Débiteur Cautionné lui doit au titre du Concours, en principal, intérêts, commissions, frais, taxes et autres accessoires, le tout dans la limite du Montant Cautionné et sous réserve, toutefois, que la Banque ait adressée préalablement une mise en demeure de payer au Débiteur Cautionné, et que celle-ci soit restée sans effet . Dans ce cas, la Caution s'engage à payer les sommes dues dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la première demande écrite de la Banque par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Le Débiteur Cautionné sera appelé à la cause entre la Banque et la Caution.

Article 9 : Conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des Sûretés, la Caution Solidaire ne dispose pas du bénéfice de discussion et de division. En conséquence, la Banque pourra, en cas de défaillance du Débiteur Cautionné, et après une mise en demeure restée sans effet depuis au moins un mois, demander à la Caution de payer les sommes dues par le Débiteur Cautionné, dans la limite du Montant Cautionné, sans avoir à poursuivre préalablement ce dernier, ni à exercer préalablement et/ou simultanément une quelconque poursuite à l'encontre de qui que ce soit, en ce compris les tiers qui se seraient portés garants du Débiteur Cautionné sous quelque forme que ce soit.

Conformément à l'article 31 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des Sûretés, la Caution sera immédiatement subrogée dans les droits de la Banque à concurrence des sommes qu'elle aura payées en exécution du Cautionnement. Le Débiteur Cautionné sera appelé à la cause entre la Banque et la Caution.

Article 10 : La preuve de l'existence des créances résultera suffisamment des relevés de compte établis par la Banque.

Si la créance de la Banque sur le Débiteur Cautionné au titre du Concours qui est accordé par la Banque au Bénéficiaire, est supérieure au Montant Cautionné, tous paiements partiels effectués par le Débiteur Cautionné s'imputeront d'abord sur la partie non garantie quelle que soit l'origine des fonds, à moins que ceux-ci proviennent d'un paiement fait par la Caution en

exécution des présentes.

Article 11 : Le Cautionnement et la Caution Solidaire qu'il institue ne font pas novation mais s'ajoutent et s'ajouteront à toutes les garanties réelles et/ou personnelles qui ont pu ou pourront être contractées ou fournies en faveur de la Banque, soit par le Débiteur Cautionné, soit par la Caution, soit par tout tiers en garantie des sommes restant dues.

Article 12 : Les obligations de la Caution au titre du Cautionnement, sont stipulées indivisibles, de telle sorte que leur exécution pourra être exigée en entier, à concurrence du Montant Cautionné, de n'importe lequel des héritiers, successeurs ou ayant droit de la Caution, sans qu'une division de ses recours puisse lui être imposée.

Article 13 : Tous droits, frais de timbres, impôts et autres frais relatifs au Cautionnement et à ses suites, ou pouvant résulter de leur exécution, sont à la charge du Débiteur Cautionné et de la Caution qui s'y obligent. En conséquence le Débiteur Cautionné autorise la Banque à débiter son compte n°.....du montant des frais y afférents.
Si la Banque consent à en faire l'avance, ils deviendront exigibles à sa première demande tant au débiteur cautionné qu'à la caution.

Article 14 : Pour l'exécution du Cautionnement et de ses suites, la Caution et la Banque font éllection de domicile, chacune pour ce qui la concerne, aux adresses mentionnées en tête des présentes, où toute notification ou exécution du Cautionnement pourra leur être valablement faite par tout moyen laissant trace écrite de sa réception par le destinataire.

Article 15 : Tout différend résultant de la validité, l'interprétation ou de l'exécution du présent acte devra au préalable faire l'objet d'un règlement à l'amiable.

A défaut de règlement à l'amiable dans un délai de trente (30) jours, suivant la réception, par l'une des Parties de la demande d'un règlement amiable, émanant de l'autre Partie, le différend sera soumis au Tribunal de Lomé.

Fait à Lomé, le _____ 2025

En trois exemplaires originaux, dont un pour l'enregistrement

LA CAUTION (1)	Le Bénéficiaire Pour BANK OF AFRICA-TOGO (2)
M_____	Abdel Salame MOROU

Signatures recueillies en présence du collaborateur BOA, M. XXXXXXXXXXXXX
Visa du collaborateur BOA-TOGO :

(1) Faire précéder la signature de la Caution de la mention manuscrite « Bon pour caution personnelle, solidaire et indivisible dans les termes ci-dessus indiqués, à concurrence du Montant Cautionné, soit la somme maximale de _____ (_____) de Francs CFA en principal, intérêts, commissions, frais, taxes, autres accessoires et frais de recouvrement de créance y compris ceux postérieurs à la dénonciation » .

(2) Faire précéder la signature de la Banque de la mention manuscrite « Bon pour acceptation de la caution personnelle, solidaire et indivisible ».

NOM :
PRENOMS :
ADRESSE :

AUTORISATION DE DEBIT AUTOMATIQUE

A la garantie du concours que vous avez consenti à Mr, Mme, Mlle,.....

.....
D'un montant de

.....remboursable en

.....deà.....

J'ai contracté à l'égard de la BANK OF AFRICA - TOGO un engagement de caution
solidaire et indivisible suivant acte du

En vertu de cet engagement je vous autorise dès à présent, en cas d'impayé de
remboursement dudit prêt à débiter mon compte N°.....
du montant des impayés constatés.

J'ai eu parfaitement connaissance des conditions générales du prêt accordé à Mr, Mme,
Mlle..... et
notamment de la convention de déchéance de terme qui peut être mise à exécution en
cas de non règlement ponctuel d'une échéance du crédit que je cautionne.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes salutations distinguées.

Fait à....., le2025

La Caution

Lomé, le XX/XX/2025

Direction Juridique

N/Réf.:

Maître AGBOBLY-ATAYI Ayi Mawuko
Huissier de Justice

LOME

Objet : Cautionnement personnel, solidaire et indivisible

Dossier : XXXXXXXXXXXX

Cher Maître,

Nous vous remettons ci-joint :

☐ Copie du contrat de prêt signé entre XXXXXXXXXXXX et nous-mêmes le XX/XX/2025 pour un montant XXXXX («Montant») de FCFA ;

☐ Un exemplaire de l'acte de cautionnement à notre profit à hauteur de XXXXXXXXXXXX («Montant cautionné») de FCFA par notre relation.

	<i>Directrice Juridique</i>
	Rachel NAPO-KOURA

IDENTIFICATION DES TIERS

M _____
_____ né(e)
le _____ à _____
(_____), de nationalité _____,
_____, demeurant à _____

(_____), BP _____, Tél.: Bur : _____
_____, Cell. : _____, Dom. : _____
_____, célibataire ou époux(se) de
M _____ avec laquelle(lequel) il(elle) s'est
marié(e) le _____ à la mairie de _____
(_____) sous le régime de _____
_____, titulaire de _____
N° _____
délivrée le _____ par _____
le _____

Agissant ou intervenant en qualité de témoin N°1

M _____
_____ né(e)
le _____ à _____
(_____), de nationalité _____,
_____, demeurant à _____

(_____), BP _____, Tél.: Bur : _____
_____, Cell. : _____, Dom. : _____
_____, célibataire ou époux(se) de
M _____ avec laquelle(lequel) il(elle) s'est
marié(e) le _____ à la mairie de _____
(_____) sous le régime de _____
_____, titulaire de _____
N° _____
délivrée le _____ par _____
le _____

Agissant ou intervenant en qualité de témoin N°2

11 Pays de naissance

12 Profession

13 Ville-commune- adresse géographique

14 Pays de résidence

15 Nature de la pièce d'identité fournie (Passeport, CNI, AI, CC, etc.)

16 Pays de naissance

17 Profession

18 Ville-commune- adresse géographique

19 Pays de résidence

20 Nature de la pièce d'identité fournie (Passeport, CNI, AI, CC, etc.)

